

긴급지원비 운용지침 예규 일부 개정

2025.1.9.(목), 재외국민보호과

1. 검토 배경

- 現 지침하에서는 소액의 자산이라도 긴급지원비 신청액에서 차감 후 지원하거나, 선지급 후 환수 조치하고 있는바, 행정 효율화를 통한 신속한 집행 및 귀국 후 신청자의 최저 생계 유지를 위한 인도적 고려가 필요
- 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 있는 경우 예외조항*에 따라 공관이 긴급지원비를 선지급할 수 있으나, 예외조항의 적용 최소화를 위해 절차적 근거 마련 필요

* 「재외국민을 위한 영사조력법 시행령」 제19조제5항

2. 개정 내용(안)

- (무자력 요건 완화) 현행 지침은 대상자 계좌잔고 등이 소액이라도 모두 금융자산으로 보아 지원금액에서 공제하나, 개정 지침은 법령*에 규정된 압류금지 생계비(최소 생계비, 현 185만원) 초과분에 대해서만 신청자의 금융자산으로 인정하여 긴급지원비 지원금액에서 차감**

* 「민사집행법」 제195조제3호 및 「민사집행법 시행령」 제2조 본문

** (예시) 긴급지원비 신청액 300만원, 금융자산 280만원일 경우 → 금융자산의 압류금지 생계비(185만원) 초과분인 95만원을 긴급지원비 신청액에서 제하여, 최종 205만원 지원

- (심의위원회 구성) 금융자산 조회 완료 전 긴급지원비 지급이 필요한 경우의 절차적 정당성 확보를 위해 별도 심의위원회* 구성

- ▲긴급성으로 인해 대상자의 금융정보 등의 파악을 기다릴 실익이 없는 경우, ▲긴급지원비가 5천만원을 초과하는 경우, 영사안전국장을 위원장으로 하는 심의위원회 심의를 통해 지원 결정

* 위원장(영사안전국장), 간사(재외국민보호과장), 민간위원(3인) 포함 5인

- (환수요건 명기) 신청서·서약서에만 기재되어 있던 긴급지원비 환수 요건을 운용지침에 명기
- (지원한도 및 범위 현실화) ▲시신 처리비·장례비 상한을 기존 200만원 이하에서 500만원 이하 실제 소요비용으로 변경, ▲귀국 준비 기간 중 임시숙소 등 체류비 상한을 기존 100만원에서 200만원으로 상향, ▲정신질환자의 귀국 지원시 필요한 경우 공관 직원의 동행 여비도 지원대상에 포함

붙임 : 1. 긴급지원비 운용지침 일부개정예규안
2. 신구조문대조표

긴급지원비 운용지침 일부개정예규안

긴급지원비 운용에 관한 지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제4호 중 "합계액이"를 "합계액에서 「민사집행법」 제195조제3호 및 「민사집행법 시행령」 제2조 본문에서 정한 압류금지 생계비를 공제한 금액이"로 한다.

제2조제5호 중 "다음 각 호"를 "다음 각 목"으로 한다.

제3조제3항에서 "차감한 금액"을 "차감한 후, 「민사집행법」 제195조제3호 및 「민사집행법 시행령」 제2조 본문에서 정한 압류금지 생계비를 합산한 금액"으로 하며, 후단을 신설한다.

제6조의 제목 "(전문가자문)"을 "(심의위원회)"로 하고, 같은 조 제목 외부분을 다음과 같이 한다.

① 본부는 다음 각 호의 사항에 대한 긴급지원비 지원 여부의 적정성을 심의하기 위하여 긴급지원비 심의위원회(이하 "위원회"라 한다)를 구성하고, 그 심의 결과에 따라 지원 여부를 결정할 수 있다.

1. 5,000만원 초과 긴급의료비용
2. 5,000만원 초과 긴급환자 국내 송환비용
3. 긴급성으로 인해 신청자의 금융정보 등이 파악될 때까지 기다릴 실익이

없다고 위원장 또는 간사가 인정한 경우

- ② 위원회는 재외국민보호에 대한 학식과 경험이 풍부한 민간위원 3인을 포함한 5인 이내로 구성하되, 영사안전국장을 위원장으로 한다.
- ③ 위원회의 사무를 처리하기 위해 간사 1인을 두되, 재외국민보호과장을 간사로 한다
- ④ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장 이외의 다른 공무원 위원이 그 직무를 대행한다.
- ⑤ 위원장은 회의 개최 2일 전까지 회의일을 지정하고, 간사는 심의 의안과 관련 자료를 첨부하여 각 위원에게 회의 소집을 통보하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 등 불가피한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑥ 위원회는 심의 의안이 긴급을 요하는 경우 재적위원 과반수의 찬성으로 서면 의결을 할 수 있다.
- ⑦ 위원회에 참석하는 민간위원에게는 예산의 범위에서 수당을 지급할 수 있다.
- ⑧ 위원회 민간위원의 임기는 2년으로 하며, 1회에 한하여 연임이 가능하다.

제8조 중 1항 및 제목 외 부분에 1~4호를 신설하여 다음과 같이 한다.

- ① 본부는 긴급지원비 지원 사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, 시행규칙 「별지 제1호서식」 긴급지원비 신청서 내 서약서 등을 근거로, 비용의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.

1. 금융정보 등의 합계액이 긴급지원비 신청액수를 현저하게 초과하는 것으로 확인된 경우
2. 긴급지원비 신청을 위해 제출된 서류나 진술내용에 거짓이나 부정이 확인된 경우
3. 긴급지원비가 착오로 지급된 것이 확인된 경우
4. 제1호부터 제3호에 준하는 사유로서 긴급지원비 상환 청구가 필요하다고 판단되는 경우

제10조의 제목“(유효기간)”을 “(존속기한)”으로 하고, 같은 조 제목 외 부분 중 “2025년 11월 23일”을 “2028년 2월 21일”로 한다.

별표 1의 긴급의료비용에서 지원액의 “3천만원”을 “5천만원”으로 하고, 지원내용의 “전문가 자문”을 “위원회 심의”로 한다.

별표 1의 국내송환비용에서 지원액의 “3천만원”을 “5천만원”으로 하고, 지원내용의 “전문가 자문”을 “위원회 심의”로 한다.

별표 1의 송환전 숙식비에서 지원액의 “100만원 이하”를 “200만원 이하 실비”로 한다.

별표 1의 그밖에 필요한 비용 중 시신처리 비용 및 장례비용에서 지원액의 “200만원 이하 실비”를 “500만원 이하 실비”로 한다.

별표 1의 그밖에 필요한 비용 중 기타의 지원 내용을 다음과 같이 한다.

- 귀국에 필요하거나 불가피하게 수반되는 제반 행정처리 비용
(여권 재발급 비용, 재외국민의 정신질환 등 여하한 사유로 인하여 추가 인력의 동행이 필요할 경우 이동 비용 등)

신 · 구조문대조표

현 행	개 정 안
제2조(정의) (생략)	제2조(정의) (현행과 같음)
1.~3. (생략)	1.~3. (현행과 같음)
4. "무자력(無資力)"이란 법 제21조에 따라 확인된 신청자의 금융정보·신용정보 또는 보험정보(이하 "금융정보 등"이라 한다)의 <u>합계액</u> 이 신청서에 기재된 긴급지원비 신청 액수에 미치지 못하는 상황을 말한다.	4. ----- ----- ----- ----- - 합계액에서 「민사집행법」 제195조제3호 및 「민사집행법 시행령」 제2조 본문에서 정한 압류금지 생계비를 공제한 금액이 -- ----- -----.
5. "긴급히 보호할 필요가 있는 경우"란 사건·사고가 <u>다음 각 호</u> 의 어느 하나에 해당되는 경우를 말한다."	5. ----- ----- 다음 각 목 - ----- -----.
가.~다. (생략)	가.~다. (현행과 같음)
제3조(지원원칙) ①·② (생략)	제3조(지원원칙) ①·② (현행과 같음)
③ 긴급지원비 신청서에 기재되어 있는 신청 금액에서 법 제21조	③ ----- -----

에 따라 확인된 신청자의 금융
정보등의 합계액을 차감한 금액을
지원하는 것을 원칙으로 한다.

<후단 신설>

④·⑤ (생략)

제6조(전문가자문) 본부는 다음
각 호의 사항에 대해서는 재외
국민보호에 경험과 지식이 있는
외부 전문가의 자문을 구하고,
그 결과에 따라 지원 여부를 결
정할 수 있다.

1. 3,000만원 초과 긴급의료비
지원의 적정성
2. 3,000만원 초과 긴급환자 국내
송환비 지원의 적정성

----- 차감한 후, 「민
사집행법」 제195조제3호 및
「민사집행법 시행령」 제2조
본문에서 정한 압류금지 생계비
를 합산한 금액-----

단, 지원 금액은 신청자의 신청
금액을 초과할 수 없다.

④·⑤ (현행과 같음)

제6조(심의위원회) ① 본부는 다
음 각 호의 사항에 대한 긴급지
원비 지원 여부의 적정성을 심
의하기 위하여 긴급지원비 심의
위원회(이하 “위원회”라 한다)
를 구성하고, 그 심의 결과에 따
라 지원 여부를 결정할 수 있다.

1. 5,000만원 초과 긴급의료비용
2. 5,000만원 초과 긴급환자 국내
송환비용
3. 긴급성으로 인해 신청자의
금융정보 등이 파악될 때까지
기다릴 실익이 없다고 위원

- 장 또는 간사가 인정한 경우
- ② 위원회는 재외국민보호에 대한 학식과 경험이 풍부한 민간위원 3인을 포함한 5인 이내로 구성하되, 영사안전국장을 위원장으로 한다.
 - ③ 위원회의 사무를 처리하기 위해 간사 1인을 두되, 재외국민보호과장을 간사로 한다
 - ④ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 때에는 위원장 이외의 다른 공무원 위원이 그 직무를 대행한다.
 - ⑤ 위원장은 회의 개최 2일 전까지 회의일을 지정하고, 간사는 심의 의안과 관련 자료를 첨부하여 각 위원에게 회의 소집을 통보하여야 한다. 다만, 긴급을 요하는 등 불가피한 경우에는 그러하지 아니하다.
 - ⑥ 위원회는 심의 의안이 긴급을 요하는 경우 재적위원 과반수의 찬성으로 서면 의결을 할 수 있다.
 - ⑦ 위원회에 참석하는 민간위원에게는 예산의 범위에서 수당

제8조(비용 상환) ① 본부는 긴급 지원비 지원 사유가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원을 받은 것으로 확인된 경우 또는 착오로 지급된 것이 확인된 경우에는 시행규칙 [별지 제1호 서식] 긴급지원비 신청서 내 서약서 등을 근거로, 비용의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.

<1.~4. 신설>

② 상환 청구를 받은 자가 이에 응하지 않을 경우에 외교부장관은 「국가를 당사자로 하는 소송에 관한 법률」에 따라 비용의 전부 또는 일부를 상환하기 위한 소송절차의 개시를 추진할 수 있다.

을 지급할 수 있다.

⑧ 위원회 민간위원의 임기는 2년으로 하며, 1회에 한하여 연임이 가능하다.

제8조(비용 상환) ① 본부는 긴급 지원비 지원 사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우,

-.

1. 금융정보 등의 합계액이 긴급 지원비 신청액수를 현저하게 초과하는 것으로 확인된 경우
2. 긴급지원비 신청을 위해 제출된 서류나 진술내용에 거짓이나 부정이 확인된 경우
3. 긴급지원비가 착오로 지급된 것이 확인된 경우
4. 제1호부터 제3호에 준하는 사유로서 긴급지원비 상환 청구가 필요하다고 판단되는 경우

제10조(유효기간) 이 예규는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 예규를 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2025년 11월 23일까지 효력을 가진다.

[별표1] 긴급의료비용 지원액

긴급 의료 비용	-	3천만원 이하
		3천만원 초과

[별표1] 긴급의료비용 지원내용

- 상동
※ 지침 제6조에 따라 전문가 자문 필요

[별표1] 국내송환비용 지원액

국내 송환 비용	긴급 환자 국내 이송 비용 (스트레처 서비스 필요시)	3천만원 이하
		3천만원 초과

② (현행과 같음)

제16조(존속기한) -----

-----2028년
2월 21일-----.

[별표1] 긴급의료비용 지원액

긴급 의료 비용	-	5천만원 이하
		5천만원 초과

[별표1] 긴급의료비용 지원내용

- 상동
※ 지침 제6조에 따라 위원회 심의 필요

[별표1] 국내송환비용 지원액

국내 송환 비용	긴급 환자 국내 이송 비용 (스트레처 서비스 필요시)	5천만원 이하
		5천만원 초과

[별표1] 국내송환비용 지원내용

- 상동
- ※ 지침 제6조에 따라 전문가 자문 필요

[별표1] 송환전 숙식비 지원액

송환전	현지	<u>100만원</u>
숙식비	체류비	<u>이하</u>

[별표1] 그밖에 필요한 비용 중 시신처리
비용 및 장례비용 지원액

그밖에	시신처리	<u>200만원</u>
필요한	비용 및	<u>이하 실비</u>
비용	장례비용	

[별표1] 그밖에 필요한 비용 중 기타
지원내용

- 귀국에 필요하거나 불가피하게 수반되는
제반 행정처리 비용
(여권 재발급 비용 등)

[별표1] 국내송환비용 지원내용

- 상동
- ※ 지침 제6조에 따라 위원회 심의 필요

[별표1] 송환전 숙식비 지원액

송환전	현지	<u>200만원</u>
숙식비	체류비	<u>이하 실비</u>

[별표1] 그밖에 필요한 비용 중 시신처리
비용 및 장례비용 지원액

그밖에	시신처리	<u>500만원</u>
필요한	비용 및	<u>이하 실비</u>
비용	장례비용	

[별표1] 그밖에 필요한 비용 중 기타
지원내용

- 귀국에 필요하거나 불가피하게 수반되는
제반 행정처리 비용
(여권 재발급 비용, 재외국민의 정신질환
등 여하한 사유로 인하여 추가 인력의 동
행이 필요할 경우 이동 비용 등)